

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/25/650

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פטור ממס על תשר), התשפ"ג–2022

- תיקון סעיף 7 1. בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף (17) בסופו יבוא "ולמעט תשר שמקבל שירות שילם לעוסק עבור שירות שניתן לו על ידי עובדו של העוסק."
- תיקון סעיף 31 2. בסעיף 31 לחוק העיקרי, אחרי פסקה (5) יבוא:
- "(6) תשר שמקבל שירות שילם לעוסק עבור שירות שניתן לו על ידי עובדו של העוסק."

דבריו הסבר

במשך שנים רבות שררה אי וודאות בנוגע לאופן בו יוחלו הוראות דיני המיסים על תשלומי תשר מרצון המשולמים על ידי לקוח בבית אוכל לעובדיו של העסק. בפסיקת בית הדין הארצי לעבודה בעב"ל (ארצי) 44405-10-15 עומרי קיס נ' המוסד לביטוח לאומי מיום 26.3.2018, נקבע לראשונה כי יש לראות בתשלומי תשר כהכנסת בית העסק אשר משולמת כשכר עבודה לעובדי העסק. פסק דין זה חרג מן ההלכות הקיימות עד אותה עת בנוגע לסיווג תשלומי תשר. לאור חדשנות הפסיקה, קבע בית הדין הארצי לעבודה כי ההסדר החדש שנקבע יחול רק החל מיום 1.1.2019 כדי להעניק למחוקק שהות לקבוע הסדר חוקי אחר.

על אף שפסיקת בית הדין הארצי לעבודה עסקה רק בסיווג התשר במישור דיני העבודה והביטוח לאומי, להחלטה עשויות להיות השלכות אף לעניין דיני המס וסיווג תשלום התשר כחלק ממחיר העסקה החייבת במס ערך מוסף של בית עסק המעניק שירותים והתשר ניתן לפי נדבת ליבו של מקבל השירות. סיווג כאמור יוביל לראשונה לחיוב תשר מרצון במס ערך מוסף.

תשר מרצון הוא מרכיב יוצא דופן בשכר העבודה של העובד. בניגוד לשכר המשולם לעובד בגין עבודתו בעסק, תשלום התשר מהווה אות הוקרה מטעם הלקוח לשירות שקיבל מעובד מסוים או קבוצת עובדים

¹ ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

מסוימת.

התשר יוצר למעשה קשר ישיר בין העובד לבין הלקוח, שאינו תלוי באופן בלעדי בקשר שבין העסק לבין הלקוח. בשל כך, בעוד שראוי לראות את התשר כחלק משכר העבודה של העובד, הוא גם נושא סממנים מובהקים של תשלום עבור שירות שניתן במישרין על ידי אדם שעל פי רוב עומד באמות המידה בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן – חוק מס ערך מוסף) לסיווגו כעוסק פטור.

לפיכך, מוצע לתקן את חוק מס ערך מוסף כך שתשר מרצון ששילם מקבל שירות לעוסק והועבר במלואו כשכר עבודה לעובדי העסק, כולם או חלקם, יהיה פטור ממס ערך מוסף. כן, מוצע לתקן את חוק מס ערך מוסף כך שיובהר שתשלום מרצון בגין שירות לא ייכלל במחיר העסקה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרן מרים השכל (פ/320/24).

הצעת החוק זהה לפ/320/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)